

वदियुत_चोरी_नयिन्त्रण_ऐन_२०५८

English title: Electricity Theft Control Act, 2002

वदियुत चोरी नयिन्त्रण ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । १० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०५८ सालको ऐन नं. १३ । वदियुत चोरी नयिन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : वदियुत चोरी नयिन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “वदियुत चोरी नयिन्त्रण ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, । (क) “वदियुत” भन्नाले पानी, खनजि तेल, कोइला, ग्याँस, सौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने वदियुत शक्ति समझनु पर्छ । (ख) “वतिरक” भन्नाले दफा ३ बमोजमिको वदियुत बकिरी वतिरक समझनु पर्छ । (ग) “ग्राहक” भन्नाले वतिरकले बकिरी वतिरण गरेको वदियुत सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सूचीमा नाम दर्ता भएको व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । र सो शब्दले कुनै संस्था वा कार्यालयको हकमा सो संस्था वा कार्यालयको प्रमुख र दर्तावाल ग्राहकको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो दर्तावाल ग्राहकको प्रचलित कानून बमोजमिको हक खाने हकवाला समेतलाई जनाउँछ । (घ) “उपभोक्ता” भन्नाले वतिरकले बकिरी वतिरण गरेको वदियुत सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ती वा संस्था समझनु पर्छ । (ङ) “घर” वा “भवन” भन्नाले आवासीय वा गैर आवासीय घर वा भवन समझनु पर्छ र सो शब्दले संस्था, कार्यालय, पसल, गोदाम, कारखाना आदि रहेको घर, भवन वा टहरा र सो घर, भवन वा टहराको कम्पाउण्ड समेतलाई जनाउँछ । (च) “कसूर” भन्नाले दफा ७ बमोजमि वदियुत चोरी सम्बन्धी कसूर समझनु पर्छ । (छ) “कसूरदार” भन्नाले दफा ७ बमोजमि वदियुत चोरी सम्बन्धी कसूरमा संलग्न हुने व्यक्ती समझनु पर्छ र सो शब्दले उक्त कसूरमा संलग्न वतिरकको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ । (ज) “उर्जामापक यन्त्र” भन्नाले उपभोक्ताले खपत गरेको वदियुत परमाणको एकाई गणना गर्नको लागि वतिरकको तर्फबाट ग्राहकको घर वा भवनमा जडान गरिएको उर्जामापक यन्त्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य उपकरण समेत समझनु पर्छ । (झ) “संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएको संस्था समझनु पर्छ । (ञ) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले दफा १२ को उपदफा (१) बमोजमि तोकेको अनुसन्धान अधिकारी समझनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वदियुत वतिरक र वदियुत चोरी सम्बन्धी व्यवस्था । ३. वदियुत वतिरक : देहाय बमोजमिको वदियुतको हकमा देहाय बमोजमिको व्यक्ती वा संस्थालाई वदियुत वतिरक मानिन्छ :- । (क) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजमि वदियुत उत्पादन तथा बकिरी वतिरण गर्ने अनुमतपत्र प्राप्त गरी राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरी वा नगरी बकिरी वतिरण गरेको वदियुतको हकमा अनुमतपत्र प्राप्त व्यक्ती, ।

(ख) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले खरिद गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश गराई बकिरी वतिरण गरिने वदियुतको हकमा नेपाल सरकार र अन्य कुनै संस्था मार्फत खरिद गराई बकिरी वतिरण गरेको वदियुतको हकमा त्यसरी खरिद गर्ने संस्था, । (ग) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र आयात गरी बकिरी वतिरण गरेको वदियुतको हकमा सम्बन्धित आयातकर्ता, । (घ) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा ३४ बमोजमि नेपाल सरकार आफैले उत्पादन तथा विकास गरी बकिरी वतिरण गर्ने वदियुतको हकमा नेपाल सरकार, । (ङ) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजमि नेपाल सरकारसँग वदियुत बकिरी वतिरण सम्बन्धमा करार गरी बकिरी वतिरण गरेको वदियुतको हकमा त्यस्तो करार गर्ने व्यक्ती वा संस्था, । (च) एउटा वतिरकको वतिरण प्रणाली प्रयोग गरी एउटा प्वाइन्टबाट बलिङ्ग गरी अर्को प्वाइन्टमा वदियुत प्राप्त गरी बकिरी वतिरण गर्ने वदियुतको हकमा त्यसरी पछिल्लो प्वाइन्टमा वदियुत प्राप्त गर्ने व्यक्ती वा संस्था, । ४. वतिरकको दायित्व : आफ्ना उपभोक्ताहरूको हतिलाई सर्वोपरी राखी काम गर्नु वतिरक संस्था र त्यसका कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ र उपभोक्ताहरूको हकको उल्लङ्घन भएमा तोकिए बमोजमिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिन्छ । ५. आचार संहिता : वतिरक संस्था र आफ्ना कर्मचारीहरूको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक आचार संहिता तयार गरी लागू गरिन्छ । यसको उल्लङ्घनकर्ता फौजदारी अभियोग सरह सजायको भागदार हुनेछ र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. वदियुत चोरी गर्न नहुने : कुनै पन्यक्तीले वदियुत चोरी गर्न गराउन वा त्यस्तो कार्य गर्न कसैलाई मद्दत गर्न हुँदैन । ७. कसूर गरेको मानिन्छ : (१) कुनै पञ्चव्यक्तीले देहाय बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा वदियुत चोरीको कसूर गरेको मानिन्छ :- । (क) उर्जामापक यन्त्रमार्फत बाहेक वदियुतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वदियुतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, । (ख) वतिरकको स्वीकृत बिना सडक बत्ती वा अन्य प्रयोजनको लागि वदियुतको लाइनबाट वदियुतको लाइन तानेमा वा जडान गरेमा, । (ग) उर्जामापक यन्त्र मार्फत घर वा भवनमा वदियुतको आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रवधि बाहेकको अन्य प्रवधि अपनाएमा, । (घ) एउटा उर्जामापक यन्त्रको पोलारटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र

अर्को उर्जामापक यन्त्र वा अर्थबाट न्यूट्रल लाइन लिएमा, । (ङ) उर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उर्जामापक यन्त्रको डस्किको सामान्य परचालनमा अवरोध खडा गरेमा, । (च) टर्मिनल लडिङ खोलेमा, । (छ) वतिरकको तर्फबाट उर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्ट सलि तोडेमा, नासेमा, बगिरेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सलि प्रयोग गरेमा, । (ज) उर्जामापक यन्त्र तोडी, नासी, बगिरी वा अन्य कुनै कसिमिले क्षति पुर्याएमा वा सामान्य परचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाएमा, ।

(झ) उर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सलि नभएको वा भए तापनि वतिरकको छाप नलागेको वा वतिरकको बाहेक अरु कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सलि बगिरेको, । (ञ) सी.टी. वा पी.टी. वा दुबैको सलि बगिरेको, पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्सन छुट्टाइएको, । (ट) खण्ड (क) देखि (ज) सम्म उल्लिखित अवस्था बाहेक वदियुत शक्तिको चोरी गर्ने अन्य कुनै तरिका अपनाएको । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा प्रावधिकि जाँचबुझ हुँदा ग्राहक वा उपभोक्ताको तर्फबाट नभई अन्य कुनै प्रावधिकि कारण वा भवितव्यबाट उर्जामापक यन्त्र बगिरेको देखिएमा कसूर गरेको मानिने छैन । ८. कसूरको दायित्व नहिति रहने : (१) दफा ७ बमोजमिको कसूरको दायित्व सो कसूर सम्बन्धी कार्यमा संलग्न व्यक्ती, सम्बन्धित ग्राहक र त्यस्तो कसूर गर्न मददत पुर्याउने व्यक्तीमा नहिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजमिको घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व देहाय बमोजमिको व्यक्तीमा नहिति रहनेछ । (क) संस्था वा कार्यालयले प्रयोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा सम्बन्धित संस्था वा कार्यालयको प्रमुख, । (ख) भाडामा वा अन्य कुनै तरिकाबाट उपभोग गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन प्रयोग गर्ने संस्था, वा कार्यालयको प्रमुख र कुनै व्यक्ती वा परिवारले त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ती वा परिवारको मुख्य व्यक्ती वा घरधनी, । (ग) संयुक्त आवास वा एकभन्दा बढी संस्था, कार्यालय, व्यक्ती वा परिवार सामूहिक रुपमा बसोवास गरेको घर वा भवनमा भएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ती वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ती वा परिवारको मुख्य व्यक्ती वा घरधनी, । (घ) कुनै घर वा भवनको धनीले बकिरी वा अन्य कुनै व्यहोराबाट हस्तान्तरण गरिसकेको घर वा भवनमा हुन गएको कसूरको हकमा त्यस्तो घर वा भवन उपभोग गर्ने संस्था, कार्यालय, व्यक्ती वा परिवारमध्ये कसूरमा संलग्न संस्था वा कार्यालयको प्रमुख वा व्यक्ती वा परिवारको मुख्य व्यक्ती, । तर कुनै घर वा भवनको धनीले घर वा भवन भाडामा दिएको कुरा प्रमाणित गर्ने भार त्यस्तो घर वा भवनको धनीको हुनेछ । अन्यथा त्यस्तो घर वा भवनमा भएको कसूरको दायित्व घर वा भवनको धनीमा नहिति रहनेछ । ९. वदियुत लाइन काट्न सकिने : देहायको अवस्थामा वदियुत लाइन काट्न सकिनेछ :- । (क) निर्धारित समयभित्र वदियुत महसूल नतरिमा, । (ख) दफा ७ बमोजमिको कसूर गरेको देखिएमा । १०. वदियुत चोरीबाट बढ्ता प्रभावित क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था लागू गर्न सकिने : नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । का वदियुत चोरीबाट बढी प्रभावित कुनै क्षेत्रका हकमा राजपत्रमा सूचना ।

प्रकाशित गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र वदियुत प्रवाह हुने गरी ठेक्का वा “कट-आउट प्रणाली” लागू गर्न सकिनेछ । ११. हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तर्नुपर्ने : (१) कसैले दफा ७ बमोजमिको कसूर गरी हानि नोक्सानी भएमा सो बापतको रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले तर्नु पर्नेछ । यसरी तर्नुपर्ने रकम तथा क्षतिपूर्ति नतरिसम्म वदियुत लाइन जोडिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि एक पटक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति तिरी बुझाएको व्यक्तीले पुनः सोही कसूर गरेमा प्रत्येक पटक वतिरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको रकम र सोको दुई सय प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कसूरदारले वतिरकलाई तर्नु बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि वतिरकलाई वास्तविक रुपमा हुन गएको हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने तरिका र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । अनुसन्धान तथा तहकिकात । १२. अनुसन्धान अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजमिको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न वतिरकले अनुसन्धान अधिकारी तोकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कसूर भइरहेको वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा कसैबाट सूचना प्राप्त भएको वा नभएको अवस्थामा पनि कसूर हुन लागेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो स्थानमा गई आवश्यक प्रावधिकि जाँचबुझ गरी कसूर भएको वा गरेको देखिएमा तत्काल लाइन काटी कसूरसँग सम्बन्धित मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लई त्यसको नसिसा दिने र कसूरदारलाई सोधपुछ गरी सरजमनि मुचुल्का तयार गर्ने, । (ख) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कसूरदारले वतिरकलाई पुर्याएको वास्तविक हानि नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्ने । (३) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्याउनु स्थानीय प्रशासन, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रहरी तथा सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । (४) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा बाधा वरोध गर्ने व्यक्तीलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १३. पुनरावलोकनको लागि निविदन गर्न सक्ने : (१) दफा १२ को उपदफा (२) र (४) बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले गरेको कारबाही, मूल्याङ्कन र सजायमा चर्चित नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाले त्यस्तो कारबाही, मूल्याङ्कन र सजाय उपर पुनरावलोकनको लागि सम्बन्धित वतिरक समक्ष निविदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन परेमा वतिरकले

पुनरावलोकन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पुनरावलोकन गर्ने कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१४. हानिनोक्सानी तथा क्षतपूरति बुझाउन ल्याउने सूचना दनि : दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि भएको मूल्याङ्कनमा दफा १३ बमोजमि पुनरावलोकनको लागिनिविदन नपरेमा सोही बमोजमि र पुनरावलोकनको लागिनिविदन परेकोमा पुनरावलोकन गरी ठहर भएको वास्तविक हानिनोक्सानी तथा सो बापतको क्षतपूरतिरकम पैतीस दनिभतिर तर्नि बुझाउन ल्याउन सम्बन्धति व्यक्तीवा संस्थालाई तोकिए बमोजमि सूचना दनि पर्नेछ । १५. मुद्दा दायर गर्ने : (१) दफा १४ बमोजमि दिएको सूचनाको म्यादभतिर कसूरदारले रकम तर्नि बुझाउन ल्याएमा रकम बुझलिई नजि उपरको कारबाही टुङ्गाई तामेलीमा राखी दनि पर्नेछ । रकम बुझाउन नल्याएमा अनुसन्धान अधिकृतले सो म्याद समाप्त भएको मतिलि तीस दनिभतिर सम्बन्धति जलिला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनको लागिअनुसन्धान अधिकारीले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३१ बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दायर भएको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा जलिला अदालतले यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि र अन्य कुराको हकमा संक्षेपित कार्यवधिऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधिअपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । वविधि । १६. दण्ड सजाय : (१) अदालतबाट मुद्दाको कारबाही र कनिरा हुँदा कसूर गरेको ठहरिएमा कसूरदारबाट वतिरकलाई हुन गएको वास्तविक हानिनोक्सानी बापतको बगि र बगि बमोजमिको क्षतपूरतिरकम कसूरदारबाट वतिरकलाई भराई त्यस्तो कसूरदारलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनिसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । (२) एक पटक कसूर गरेको ठहरसिकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेको ठहरिएमा प्रत्येक पटक वतिरकलाई हुन गएको हानिनोक्सानी बापतको बगि र क्षतपूरतिबापत बगिको दुई सय प्रतशित रकम कसूरदारबाट वतिरकलाई भराई त्यस्तो कसूरदारलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनिसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ । १७. नेपाल सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १८. पुरस्कार : (१) मुद्दाको अन्तमि कनिरा लागेपछि कसूर सम्बन्धी सूचना दनि व्यक्तिलाई वतिरकले तोकिए बमोजमिको रकम पुरस्कार स्वरुप दनिछ । तर त्यस्तो पुरस्कार वतिरक, वतिरकको कर्मचारी र नजिको परिवारलाई दडिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि दडिने पुरस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारी तथा त्यस्तो कामसँग सम्बन्धति कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन सम्झी असल नयितले गरेको काम कारबाहीमा त्यस्तो अनुसन्धान अधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तितगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन । २०. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागिनेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । २१. खारेजी र बचाउ : (१) वदियुत ऐन, २०४९ को- । (क) दफा ३८ को उपदफा (३) खारेज गरिएको छ । (ख) दफा ३९ मा रहेका “दफा ३८ को उपदफा (१), (२), र (३)” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दफा ३८ को उपदफा (१) र (२)” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।